(별지 제5호 서식)<개정 2026. 10. 12.>

디엔에이신원확인정보 데이터베이스 제도 안내

- 디엔에이신원확인정보 데이터베이스 제도는 '디엔에이신원확인정보의 이용 및 보호에 관한 법률'에 따라 2010. 7.부터 시행되고 있는 제도입니다.
- 디엔에이신원확인정보 데이터베이스 제도는 미국, 영국 등 전 세계 40여개 국가에서 시행되고 있으며, 범죄수사와 범죄예방, 그리고 국민의 권익보호를 목적으로 하고 있습니다.
- 디엔에이 채취대상, 채취방법, 데이터베이스 수록내용, 삭제 사유 등은 다음과 같습니다.

Q 디엔에이 채취대상은 법으로 정해져 있는가요?

☞ '디엔에이신원확인정보의 이용 및 보호에 관한 법률' 제5조, 제6조에서 채취대상을 명확하게 규정하고 있습니다. 또한, 제7조 규정에 따라 범죄현장에서 디엔에이를 채취할 수 있습니다.

Q 디엔에이 채취방법은 어떠한가요?

☞ 디엔에이 감식시료는 법률 제9조에 따라 대상자의 신체나 명예에 대한 침해를 최소화하는 방법을 사용하여 채취하고 있습니다. 거의 모든 경우 면봉 등으로 입 안을 간단히 훑어내는 구강점막 채취방식을 사용하고 있으며, 모근을 포함한 모발로부터 채취하기도 합니다.

Q 데이터베이스에는 어떤 내용이 수록되는가요?

☞ 개인식별을 목적으로 디엔에이 감식을 통해 얻게 되는 정보로서, 일련의 숫자 또는 부호의 조합이 수록됩니다. 여기에는 개인의 유전형질 등과 관련한 정보는 일체 포함되지 않습니다. 또한 인적사항과 관련하여 바코드화된 식별코드만 등록되고 일체의 인적사항도 데이터베이스에 등록되지 않습니다.

예)

13	30	10	10	14	8	11	11	19	14	17	8	15	X	11	23

Q 데이터베이스에 수록된 내용은 삭제가 가능한가요?

☞ 디엔에이신원확인정보는 수록 근거가 없어지면 삭제합니다. 디엔에이신원확인정보가 수록되었다 하더라도 재판에서 무죄, 공소기각 등의 선고를 받거나, 공소청에서 혐의없음 등 불기소처분을 받으면 수록된 DNA 신원확인정보를 삭제합니다. 또한, 대상자가 사망한 경우도 사망자 친족의 신청이나 직권에 의해 삭제하게 됩니다.

Q 디엔에이신원확인정보는 엄격하게 관리되고 있는가요?

☞ 디엔에이신원확인정보는 유전형질 등이 전혀 포함되지 않은 문자와 숫자의 조합에 불과하므로 그 자체로 특별히 오남용 할 수 있는 정보가 아닙니다. 또한, 그 용도를 범죄수사나 형사재판에 필요한 경우로 한정하여 정보의 남용 가능성을 원천 봉쇄하였습니다. 아울러, 디엔에이신원확인정보를 유출하는 행위 등에 대해서는 강력한 처벌조항을 두고 있습니다.

Q 디엔에이감식시료채취영장에 의해 디엔에이가 채취된 경우 불복할 수 있는 방법이 있나요?

☞ 디엔에이감식시료채취영장에 의하여 디엔에이감식시료가 채취된 대상자는 채취가 이루어진 날부터 7일 이내에 검사의 소속공소청에 대응한 법원 등에 그 처분의 취소를 청구할 수 있습니다.